

1500438-15.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... para a prática do crime de tráfico de drogas, porque fazia o balanço da quantidade de drogas (fls. 8/11, 12/13, 31, 15/17 e 20/22), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500438-15.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2058498/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23337454 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 818/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 818/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2058498 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON DE QUEIROZ PEREIRA

Data da Audiência:

13/04/2022

Réu Preso

Em 13 de abril de 2022 às 16h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Denilson de Queiroz Pereira. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. DENILSON DE QUEIROZ PEREIRA, qualificado às fls. 28, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de março de 2022, por volta de 01h:45min, na Rua Campina Grande, nº 217 - Viela, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 37 invólucros plásticos contendo 88,7 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item único - fl. 16), 59 invólucros plásticos contendo 51,7 gramas de cocaína (Item único - fl. 21), 5 frascos contendo 175 mililitros de Tricloroetileno, conhecido como "lança-perfume", substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudos de constatação de fls. 15/17 e 20/22 e laudos toxicológicos definitivos de fls. 140/142, 143/145 e 176/177 (fls. 90/91). Foi convertida a prisão em flagrante delito do acusado em preventiva (fls. 70/72). A denúncia foi oferecida (fls. 89). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 93/98 e 159/160). O réu foi notificado (fls. 121), apresentou defesa preliminar (fls. 159/160), a denúncia foi recebida (fls. 150/160) e o réu foi citado (fls. 159/160). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Claudio Santana Travassos (fls. ), Natalia Cristina Ferreira dos Santos (fls. 159/161) e Robson Poli Conceição (fls. 159/161), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Denilson de Queiroz Pereira (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Claudio Santana Travassos (fls. 4), Natalia Cristina Ferreira dos Santos (fls. 5) e Gabrielly Vitória de Souza Braz (fls. 6), o réu Denilson de Queiroz Pereira (fls. 7) e a testemunha Robson Poli Conceição (fls. 11 e 31). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Denilson, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 31). Laudo de constatação provisória (fls. 15/17 e 20/22). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 140/142, 143/145 e 176/177). Laudo dos papéis apreendidos sobres anotações de tráfico (fls. 146/151). Folha de antecedentes (fls. 39/54 = 123/139) e certidão (fls. 55/60). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 31), laudo de constatação provisória (fls. 15/17 e 20/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 140/142, 143/145 e 176/177), laudo dos papéis apreendidos sobres anotações de tráfico (fls. 146/151) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria não restou comprovada. Em juízo, a testemunha Claudio Santana Travassos disse que: a) na data dos fatos, realizamos uma incursão em uma viela, que já é ponto de drogas; b) vimos o réu e uma adolescente sentado ao seu lado e na frente deles uma sacola com drogas; c) ele tinha dinheiro e na sacola também; d) ele admitiu que as drogas eram dele; e) a adolescente disse que estava

ali para adquirir drogas e estava esperando uma amiga; f) existia 56 porções de cocaína, 28 pedras de crack, 37 maconha, 5 frascos de lança-perfume 3 comprimidos de ecstasy; g) não foi visualizado ato de venda; h) não foi feita campana, foi feito progressão dentro da viela; i) eles estavam sentados no chão; j) a sacola estava ao solo, logo a frente deles, e de pronto ele disse que as drogas eram de sua propriedade; k) não conhecia o réu (fls. 4 e 159/161). A testemunha Natalia Cristina Ferreira dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) nós estávamos em incursão na comunidade Jardim Oratório, quando nos deparamos com o Denilson e a Gabrielly sentados e a frente deles havia uma sacola com dinheiro, um celular e drogas; b) o Denilson disse que a sacola era dele; c) a Gabrielly disse que era usuária; d) a sacola estava na frente dele e bem próximo a ele; e) 28 porções de crack, 5 frascos de lança-perfume 56 porções de cocaína 37 porções de maconha 3 comprimidos de ecstasy; f) havia dinheiro nas vestes do Denilson e também na sacola; g) não foi visualizado atos de venda, somente nos deparamos com os dois sentados e a sacola de entorpecentes à frente do Denilson; h) a sacola estava próximo às mãos do Denilson, mas ele não estava segurando; i) na viela haviam residências; j) a Gabrielly disse que estava esperando drogas e que era usuária; k) não conhecia o réu (fls. 5 e 159/161). A testemunha Robson Poli Conceição, judicialmente, disse que: a) quando a polícia militar, eles disseram que tinham apreendido maconha, cocaína, haxixe, crack, skank e lança-perfume; b) eu sou o escrivão, eu recebo a informação e as formalizo; c) a divergência é que tem que ser colocado em um saco plástico cocaína, crack e ecstasy, porque são separadas por princípio ativo, e no outro saco plástico maconha, haxixe e skank, que é o princípio ativo do tetrahidrocannabinol; d) eu não ouvi o teor do depoimento da Gabrielly; e) com relação ao lança-perfume, o I.C. de Santo André não tem equipamento para apreciar a esta droga, por isso é que encaminhamos para o I.C. de São Paulo (fls. 11, 31 e 159/161). Por fim, o réu Denilson de Queiroz Pereira, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais; c) não sei o motivo de os policiais terem dito que eu estava com drogas; d) eu estava sentado no degrau da minha casa com a minha esposa, os policiais chegaram e disseram que era uma averiguação, me levaram para a Delegacia, me jogaram em uma cela e até hoje estou preso (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 31), laudo de constatação provisória (fls. 15/17 e 20/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 140/142, 143/145 e 176/177) e laudo dos papéis apreendidos sobres anotações de tráfico (fls. 146/151), como também pelos depoimentos das testemunhas Claudio Santana Travassos (fls. 4 e 161), Natalia Cristina Ferreira dos Santos (fls. 5 e 161) e Robson Poli Conceição (fls. 11, 31 e 161), e pela autodefesa do réu Denilson de Queiroz Pereira (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, e, ao ingressarem em uma viela, depararam-se com o réu Denilson, que tinha uma sacola plástica na sua frente, próximo das suas mãos, e a testemunha Gabrielly. A adolescente Gabrielly disse ser usuária de drogas e que aguardava uma amiga no local (fls. 6). O réu não trazia consigo a sacola plástica e negou o crime (gravação audiovisual e fls. 20). O fato de ter uma sacola plástica na sua frente, em via pública, traz indícios de que ela é sua, mas não prova nada, pelo menos, a meu ver. Outrossim, a adolescente Gabrielly não indicou que ele estava vendendo drogas (fls. 6) e sequer foi arrolada pela acusação para a fase judicial (fls. 90/91). Por fim, houve contaminação de parte da prova, porque os vidros de lança-perfume foram quebrados

(fls. 4/5), há divergência das drogas, conforme apontado pelo Ministério Público na cota inicial (item 3.2 das fls. 89) e foram apreendidos papeis eventualmente referentes à contabilidade do tráfico de drogas (fls. 12/13 e 146/151), que sequer foram mencionados pelas testemunhas policiais nos seus depoimentos extrajudiciais (fls. 4/5). Desta maneira, há indícios da traficância, porque um traficante não iria deixar uma sacola em plena via pública, mas diante de tantas divergências, a prova é frágil para uma condenação. As folhas de anotações (fls. 12/13 e 31) foram utilizadas para a prática do crime de tráfico de drogas, porque fazia o balanço da

quantidade de drogas (fls. 8/11, 12/13, 31, 15/17 e 20/22), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos, que estava na sacola com as drogas (fls. 12/13 e 31), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (12/13, 31, 15/17, 20/22 e 140/142, 143/145 e 176/177). III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO o réu DENILSON DE QUEIROZ PEREIRA (R.G. nº 34.491.733/SP - filho de Orlando Pereira da Silva e Ivaner Correa de Queiroz Pereira - fls. 7 e 28), da imputação do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. Extraíam-se cópias de todo o processo e das gravações audiovisuais e as remetam ao Ministério Público, à Corregedoria da Polícia Civil e à Corregedoria da Polícia Militar para ciência e eventuais providências, porque houve contaminação de parte da prova, já que os vidros de lança-perfume foram quebrados (fls. 4/5), há divergência das drogas, conforme apontado pelo Ministério Público na cota inicial (item 3.2 das fls. 89), e foram apreendidos papéis eventualmente referentes à contabilidade do tráfico de drogas (fls. 12/13 e 146/151), que sequer foram mencionados pelas testemunhas policiais nos seus depoimentos extrajudiciais (fls. 4/5). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.